

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Paola Lucarelli nell'udienza del 26 gennaio 2023 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 31384 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019

TRA

Parte_1 (con gli Avv.ti Pietro Paolo Miotti e Valerio Evangelisti)

RICORRENTE

E

CP_1 (con gli Avv.ti Giuseppe Martella e Giovanni Maria Zito)

RESISTENTE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente - premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa, alle dipendenze della *CP_1* svolgendo mansioni di commesso di gastronomia addetto alla

preparazione di antipasti e dei primi e dei secondi piatti, dal 25 maggio 2012 al 29 maggio 2019 (il giorno successivo si dimetteva per giusta causa) e, in virtù di contratto a tempo indeterminato part time (24 ore settimanali), inquadrato nel livello 5° di classificazione del *Org_1* pubblici esercizi, presso il ristorante “ *Org_2* ” in Via Arco di Travertino 27, – formulava le proprie doglianze.

Lamentava che l’inquadramento al 5° livello del CCNL Terziario non fosse adeguato e che lo fosse piuttosto il quarto e che l’orario di fatto osservato (dal 11 alle 23 per sei giorni alla settimana) fosse stato ben superiore rispetto alle 24 ore settimanali per le quali era stato assunto ore scritte nel contratto.

Faceva, inoltre, presente di non aver ricevuto nulla a titolo di tredicesima, quattordicesima, per i giorni festivi lavorati (senza precisare quali fossero), per le ferie godute, per il lavoro domenicale, per il lavoro straordinario, per il trattamento di fine rapporto.

La società resistente si costituiva in giudizio replicando alla prospettazione della vicenda offerta dal ricorrente, contestando che l’orario di lavoro fosse così gravoso come dedotto e che le mansioni fossero meritevoli di un superiore inquadramento dal momento che il ricorrente faceva il lavoro di aiuto cuoco.

Integratosi il contraddittorio, acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi e autorizzato il deposito di note, il Giudice decideva la causa.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il *thema decidendum* si incentra sull’accertamento del giusto inquadramento contrattuale della posizione lavorativa occupata dalla ricorrente. Rappresenta la prima questione da risolvere in quanto condiziona le altre.

Giova preliminarmente ricordare le linee guida dettate dalla Suprema Corte per dirimere controversie con tale oggetto, espresse nella pronuncia n.9268/2016 pubblicata il 31.10.2016 “*Il Giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività*

lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n.2164 del 5.2.2004; Cass. 3069 del 16.2.2005; Cass. 6946 del 4.4.2016).....L'indagine del Giudice non può limitarsi a considerare le mansioni di maggiore rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva una diversa previsione della contrattazione collettiva. (Cas. n.4272 del 23 febbraio 2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n.2369 del 15.9.2008) la Suprema Corte, tra le altre con la sentenza n.19 aprile 2011, n.8993, in applicazione di tali principi, ha ribadito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che il giudice in nessun modo può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste (dalla legge/o dal CCNL) che devono essere specificamente dedotte e provate (tutte) proprio da chi le allega. In altre parole la domanda non può in alcun modo essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalla declaratorie contrattuali”.

Sulla base dei predetti parametri giurisprudenziali si è proceduto all'esame della fattispecie concreta e non può non notarsi come la parte ricorrente non abbia adeguatamente assolto al suo onere probatorio.

A fronte delle dichiarazioni del teste Tes_1 – la cui forza probatoria non può che essere sfumata dalla circostanza che questi ha presentato contestualmente ricorso per far valere le proprie rivendicazioni

economiche nei confronti della stessa parte resistente e per farlo si sia avvalso della testimonianza resa dall'odierno ricorrente – si contrappongono le dichiarazioni del teste *Testimone_2* che definisce il ricorrente un aiuto cuoco. Inoltre non emerge una prova certa, lineare e che risponda ai canoni di rigorosità stabiliti dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte su questi temi tale da ritenere provato l'orario gravoso indicato in ricorso.

Le spese seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi.

Roma, 26 gennaio 2023

IL Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli